خدمة العبد المبيع مدة معلومة وللبائع أجرة ما استثناه من النفع واعارته لمن يقوم مقامه كالعين المؤجرة لان لمستأجرها اجارتها واعارتها لا لمن هو أكثر منه ضررا وان تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله لا ان تلف المبيع بغير فعل المشترى أو تفريطه (و) يصح (ان يشترط المشترى على البائع) نقسه (حمل ما باعه) من حطب وغيره الى محل كذا فلو شرط الحمل الى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء قاله في شرح المنتهى قال في شرح الاقناع بعد ذلك وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار (أو تكسيره أو خياطته) بصفة معينة (أو تفصيله) وان أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك لانه بمنزلة الاجير المشترك وان أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشترى قبوله وله طلبه بالعمل لانه ألزم نفسه له به وان أراد المشترى أخذ العوض عن العمل وأبى البائع لم يلزم البائع بذله فان تراضيا على ذلك جاز وان تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشترى بعوض النفع المشروط عليه وان تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل والاجرة على البائع كالاجارة

* (فصل * والفاسد المبطل) للعقد من أصله (كشرط بيع آخر) كان يقول بعتك هذا الفرس على ان تبيعني هذا الثوب (أو) شرط (سلف) كبعتك على ان تسلفني كذا في كذا (أو) شرط (قرض) على ان تقرضني كذا (أو) شرط (اجارة) كبعتك على ان تؤجرني دارك بكذا (أو) شرط (شركة) كبعتك على ان تشاركني في فرسك (أو) شرط (صرف للثمن) كبعتك هذا بعشرة دنانير على ان تصرفها الي بدراهم أو شرط صرف غير الثمن كبعتك هذا بكذا على ان تصرف لي مائة دينار بدراهم (وهو) أي وهذا النوع هو (بيعتان في بيعة المنهي عنه) قال أحمد رحمه الله والنهي يقتضي الفساد (وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان) يقول بعتك على ان (تزوجني ابنتك أو على ان أزوجك ابنتي أو لتنفق على عبدي أو دابتي) أو على حصتي من ذلك قرضا أو محاقا مقيس على كلام أحمد وليس هو مقوله قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا ولانه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار * (تنبيه) * لو شرط المشترى على البائع انه اذا أتلف المبيع والا رده أو شرط البائع على المشترى أن لا يبيع المبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه أو ان أعتقه فالولاء له أو شرط البائع على المشترى أن يفعل ذلك أو شرط عليه وقف المبيع فالشرط باطل والبيع صحيح الا شرط العتق فانه صحيح ويجبر المشترى على العتق ان اباه فان امتنع المشترى من العتق أعتقه حاكم عليه (ومن باع ما) أي شيأ (يذرع) كارض وثوب (على انه عشرة) من الاذرع أو الاشبار (فبان) المبيع (أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح البيع ولكل) من البائع والمشترى (الفسخ) الا ان المشترى اذا أعطى الزائد بلا عوض فلا فسخ له لان البائع زاده خيرا وان اتفقا على امضائه لمشتر بعوض جاز وان بان أقل فالبيع صحيح والنقص على البائع ولمشتر الفسخ وله امضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع والا فله الفسخ وان بذل مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ وان اتفقا على تعويضه عنه جاز وان باع صبرة على انها عشرة أقفزة أو زبرة حديد على انها عشرة أرطال فبانت أحد عشر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولا خيار لمشتر وان بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له